

특정감사

**「위촉기능원 선택적복지비 중복지급 재조사」
처 분 요 구 서**

2021. 7. 30.

**한국철도기술연구원
감 사 실**

정 계 요 구

제 목 위촉기능원에 대한 선택적복지비 부담 지급
소 관 부 서 ○○○○본부, ○○○○실
조 치 부 서 ○○○○본부, ○○○○실
내 용

1. 업무 개요

○○○○본부 ○○○○팀은 파견직근로자(간접고용)에서 위촉기능원(직접고용)으로 전환(2018.11.01.부)되는 비정규직 근로자 21명에 대하여 선택적복지비를 별도로 지급하는 사항이 포함된 근로계약서로 근로계약을 체결(2018.11.01.)한 후 2018.11.01.~2019.06.30.사이 24,564,325원을 지급하였다.

한편, 위촉기능원과 체결된 근로계약서를 근거로 ○○○(파견직근로자 근무기간 2017.04.10.~2019.04.09.) 및 ○○○(파견직근로자 근무기간 2017.04.13.~2019.04.12.)이 ‘위촉기능원에게만 선택적복지비를 지급한 것은 「파견직근로자 보호등에 관한 법률」 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정)의 위반사항’이라는 취지로 관련 노동위원회에 차별시정을 신청하였고, ○○○○ 고용노동청 ○○지청에서 ○○○ 등 10명의 파견직근로자들에 대하여 「시정명령 효력확대에 따른 차별적 처우시정 지시」를 내렸으며 해당 ○○노동위원회 및 ○○노동위원회의 차별시정 명령에 따라 ○○○ 등 파견직근로자 12명에게 12,661,325원의 선택적복지비를 지급하였다.

[참고 1] 차별시정 사건 개요

1. 진 정 인 : ○○○(근무기간 2017.04.10. - 2019.04.09., 파견직근로자)

가. 사건번호 : ○○2019차별00, 2019.04.29.

나. 진정내용 :

- 1) 한국철도기술연구원은 파견직근로자 ○○○와 동종/유사업무를 수행하던 파견기간 2년 도과 파견직근로자(20명*)에 대하여 직접고용 비정규직인 위촉기능원으로 전환(2018.11.01.부)

* 진정서 제출 시점의 비교대상근로자 수 기준(2018년 12월 31일부로 퇴직한 1명 제외)

(내용) 근로계약서에 선택적복지비를 「근무일 기준으로 일할계산한 금액(총 1,119,323원)을 상한으로 월말에 정산」 하는 내용을 명기

- 2) 전환된 위촉기능원에게 선택적복지비 188,100원/월 지급
- 3) 파견직근로자보호에관한법률 제21조제1항에 의거 파견직근로자 차별대우 불가

(내용) 파견사업주와 사용사업주는 파견직근로자임을 이유로 사용사업주의 동종 또는 유사업무를 수행하는 근로자에 비하여 파견근로자에게 차별적 대우를 하여서는 아니된다.

- 4) 위 사실에 의거 관할 노동위원회에 차별시정(복지포인트 미지급)을 신청

2. 진 정 인 : ○○○(근무기간 2017.04.13. - 2019.04.16., 파견직근로자)

가. 사건번호 : □□2019차별0, 2019.09.06.

나. 진정내용 :

- 1) 한국철도기술연구원은 파견직근로자 ○○○와 동종/유사업무를 수행하던 파견기간 2년 도과 파견직 근로자(20명*)에 대하여 직접고용 비정규직인 위촉기능원으로 전환(2018.11.01.부)

* 진정서 제출 시점의 비교대상근로자 수 기준(2018년 12월 31일부로 퇴직한 1명 제외)

(내용) 근로계약서에 선택적복지비를 「근무일 기준으로 일할계산한 금액(총 1,119,323원)을 상한으로 월말에 정산」 하는 내용을 명기

- 2) 전환된 위촉기능원에게 선택적복지비 188,100원/월 지급

- 3) 파견직근로자보호에관한법률 제21조제1항에 의거 파견직근로자 차별대우 불가

(내용) 파견사업주와 사용사업주는 파견직근로자임을 이유로 사용사업주의 동종 또는 유사업무를 수행하는 근로자에 비하여 파견근로자에게 차별적 대우를 하여서는 아니된다.

- 4) 위 사실에 의거 관할 노동위원회에 차별시정(복지포인트 미지급)을 신청

3. ○○○ 등 10명(파견직근로자)

□□□□고용노동청 □□지청「시정명령 효력확대에 따른 차별적 처우시정 지시(2019.11.13.)」

- ○○○ 등 10명 에 대한 미지급한 선택적복지비를 2019.11.30.까지 지급

- 위 기한까지 불응 시 □□□□노동위원회에 통보 조치

[참고 2] 지방노동위원회 및 □□노동위원회 판정결과

1. ○○○ 관련 □□□□노동위원회 판정서 - 사건 : □□2019차별00 한국철도기술연구원/ 주식회사 ○○○ 차별시정 신청, , 2019.06.25. 차별시정 명령
2. ○○○ 관련 □□□□노동위원회 차별시정 조정조서 - 사건 : □□2019차별0 한국철도기술연구원/ 주식회사 ○○○ 차별시정신청, 2019.11.18. 차별시정 명령
3. □□노동위원회의 판정서(사건 : □□2020차별0 한국철도기술연구원 차별시정 통보에 대한 재심신청 2020.06.20. 차별시정 명령
4. 「확정된 시정명령의 효력 확대에 따른 차별적 처우 시정 지시」 (문서번호 □□□□□□과-12433, 2019.11.13.) : □□□□고용노동청□□지청에서 위1의 판정서를 근거로 ○○○ 등 10명의 파견직 근로자들에게 선택적복지비를 지급할 것을 지시함

[참고 3] 「○○○ 등 10명」파견직근로자 내역

연번	성 명	차별 발생 시점 이후 연구원 근무기간
1	○○○	2018.11.01. ~ 2018.11.20.
2	○○○	2018.11.01. ~ 2019.03.28.
3	○○○	2018.11.01. ~ 2018.12.31.
4	○○○	2018.11.01. ~ 2019.06.30.
5	○○○	2018.11.01. ~ 2019.06.30.
6	○○○	2018.11.01. ~ 2019.06.30.
7	○○○	2018.11.01. ~ 2019.12.31.
8	○○○	2018.11.01. ~ 2019.06.07.
9	○○○	2018.11.01. ~ 2019.03.07.
10	○○○	2018.11.01. ~ 2020.05.31.

2. 관계 규정 등

연구원 사무분장규칙에 따르면 ○○○○팀은 연구원 직원의 급여지급 등을 관리하고 있으며, 업무 담당자 및 부서장은 연구원 취업규칙 제3조(직책완수의 의무)에 따라 규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 하고, 담당 부서장은 직제규정 제11조(부서의 장)에 따라 상사를 보좌하고 소속직원을 감독하며 소관사항에 대한 책임을 지도록 되어 있다.

한편, 선택적복지비는 연구원 「선택적복지제도 운영지침」에 따라 운영하고 있는데 同지침 제5조(복지금액)에 의하면 복지금액은 원장이 별도로 정하는 바에 따라 임직원에게 공평하게 부여하도록 되어 있다.

3. 업무 담당자들의 부당한 업무 처리

가. ○○○ 책임행정원의 경우

위 사람은 ○○○○팀 팀원으로(2014.06.13.~2016.03.20.) 선택적복지비 관리 업무를 담당하면서, 직·간접고용 비정규직의 선택적복지비를 산정하고 해당 금액을 비정규직 급여에 계상하여 지급하는 것을 검토한 후 선택적복지비를 급여에 포함하여 지급하는 문서(문서번호 : ○○○○팀-135, 2015.02.03.)를 기안하고 결재받았다.

① 이후 ○○○○팀에서 비정규직 관리업무(2016.03.21.~2019.03.10.)를 담당 하면서 간접고용관계인 파견직근로자를 직접고용관계인 위촉기능원으로 전환하는 근로계약을 체결하였다. 그 과정에서 직접고용인 위촉직연구원과의 근로계약 시 사용된 근로계약서 내용에는 없는 ‘ 6.근로조건 - ③ 제수당 - ‘선택적복지비는 근무일 기준으로 일할 계산한 금액을 상한으로 월말에 정산한다.’ 는 조항을 위촉 기능원과 체결한 근로계약서에 추가하였고

② 본인이 결재받은 「2016년도 외부인건비 인상 시행(문서번호 ○○○○팀-932, 2016.06.28.)」을 기안하면서 붙임 문서(외부인건비 인상(안))의 각주 내용*이 어느 직종에 해당하는지 여부를 ○○○ 선임행정원(당시 ○○○○팀원)에게 확인 하였으며,

[참고 4] 각주 내용

1. 인건비 총액 : 월정액, 기관부담 법정수당, 퇴직금, 선택적복지비 등 포함
2. 본인지급액 : 인건비총액에서 기관부담금(4대보험, 연차수당, 퇴직금)을 제외한 금액
3. 상기 인건비는 지급 가능 상한액임(기준 內 지급 가능)

③ 「파견직근로자 위촉직 고용계획보고(문서번호 : ○○○○팀-000888, 2018.10.30.)」 기안 시 위촉기능원의 선택적복지비 지급을 검토하면서 2016년 3월에

□□□□□□□□□에서 배포한 「비정규직 차별 해소를 위한 비정규직 고용개선 조치실적」(참고내용 : 同책자 p435, 비정규직도 정규직과 동등 수준의 선택적 복지제도 시행)을 참고하였다.

그러나 위 ①~③의 업무를 수행하는 과정에서 본인이 □□□□팀 팀원으로 근무 당시 선택적복지제도 업무를 담당하면서 기안하고 결재받은 「2015년도 임직원 선택적복지제도 시행(문서번호 : □□□□팀-135, 2015.02.03.)」 문서를 확인하지 않고 간과하였다. 또한 위촉기능원 이외 다른 직접고용 비정규직인 위촉직연구원의 선택적복지비는 월급여에 포함되어 지급되고, 해당 복지비가 비정산 처리된다는 사실을 인지하고 있었음에도 위촉기능원의 급여 산정 시 해당 위촉기능원들이 파견직근로자로 근무할 때 파견회사로 지급했던 파견대가에 선택적복지비가 포함되어 있는지 여부를 확인하거나 검토하지 않았다.

그 결과 위촉기능원에 대하여 파견직근로자로 근무할 때 지급받은 선택적복지비 이외에 추가로 선택적복지비 24,564,325원이 중복지급 되게 하였으며, 위촉기능원과 체결한 근로계약을 근거로 위촉기능원과 동종·유사업무를 수행하던 파견직근로자인 ○○○ 및 ○○○의 차별시정 신청과 ○○○ 등 10명에 대한 □□□□ 고용노동청 □□지청의 「시정명령 효력확대에 따른 차별적 처우시정 지시」에 따른 관련 지방노동위원회 및 □□노동위원회의 차별시정 판정으로 ○○○ 등 12명의 파견직근로자에게 기존 파견대가에 포함된 선택적복지비 이외 선택적복지비 12,661,325원을 추가로 지급하게 되어 연구원에 총 37,225,650원의 손실을 끼쳤다.

[참고 5] □□노동위원회 및 □□노동위원회 판정결과

1. ○○○ 관련 □□□□노동위원회 판정서 - 사건 : □□2019차별00 한국철도기술연구원/ 주식회사 ○○○ 차별시정 신청, 2019.06.25. 차별시정 명령
2. ○○○ 관련 □□□□노동위원회 차별시정 조정조서 - 사건 : □□2019차별0 한국철도기술연구원/ 주식회사 ○○○ 차별시정신청, 2019.11.18. 차별시정 명령
3. □□노동위원회의 판정서(사건 : □□2020차별0 한국철도기술연구원 차별시정 통보에 대한 재심신청 2020.06.20. 차별시정 명령

이는 일반적 부주의가 아닌 선량한 업무담당자의 의무가 현저하게 결여된 것으로 중대한 과실에 해당한다.

[관련자 주장 및 판단]

○○○ 책임행정원은 파견직근로자의 파견기간(2년) 도과, 고용전환에 따른 직종 신설 등의 업무 현안으로 본인이 기안하고 결재 받은 「직·간접고용 비정규직 근로자의 선택적복지비를 월급여에 계상한 문서(문서제목 : 2015년도 임직원 선택적 복지제도 시행, 문서번호 : □□□□팀-135, 2015.02.03.)」를 기억하지 못하고 위촉기능원의 급여산정 업무를 처리하였으며,

직접고용 형태인 위촉직연구원 급여대장과는 달리 파견대가표에는 선택적복지비 항목이 없고, 본인이 비정규직 급여 업무를 담당하기 전 연구원에서 파견대가에 선택적복지비가 포함되어 있다는 사실을 파견업체에 고지하지 않았으며, 파견직 근로자의 근로계약은 파견사업주와의 근로계약으로 본인이 직접 확인하지 않기 때문에 선택적복지비 중복지급을 확인하기 어려웠다고 주장하였다.

그러나 본인이 직접 기안하고 결재받은 문서(문서제목 : 2015년도 임직원 선택적 복지제도 시행, 문서번호 : ㄴㄴㄴㄴ팀-135, 2015.02.03.)들의 내용을 볼 때 비정규직 급여업무를 담당하기 이전부터 이미 파견직근로자에게 선택적복지비가 지급된다는 사실을 인지하고 있었다고 보이는 점,

2015년 2월 파견회사의 파견대가 청구내역에 선택적복지비를 지칭하는 “1월 카페테리아 소급”이라는 문구가 적시되어 있는 것으로 보아 연구원에서는 관련 사항을 파견업체에 통보한 것으로 보이며, 이후에는 선택적복지비가 기본급에 포함되어 기존과 동일한 형태로 지급되기 때문에 별도로 파견업체에 파견대가 변동사항을 통보할 필요가 없었다는 점,

비록 ㄹㄹㄹ 책임행정원이 ㄴㄴㄴㄴ팀으로 발령받기 전 체결된 파견 계약일지라도 비정규직 급여 업무를 담당한 이후에는 파견사업주와 파견근로자의 근로계약 여부와 상관없이 파견대가 구성내역을 검토하고 확인하는 것은 본인의 업무 관리 대상에 해당한다는 점 등을 고려해 볼 때,

이는 일반적 부주의가 아닌 선량한 업무담당자로서의 의무가 현저하게 결여된 것으로 그 주장을 인정하기 어렵다.

[위반(위배) 사항]

위촉기능원에 대하여 선택적복지비를 중복지급한 ㄹㄹㄹ 책임행정원의 행위는 취업규칙 제3조(직책완수의 의무) 및 선택적복지제도운영지침 제5조(복지금액)에 위반(위배)된다.

[징계요구 양정]

위 위반(위배) 사항은 연구원 징계요령 제3조 제1항 제1호 내지 제2호 및 제5호의 징계사유에 해당한다.

[조치할 사항]

원장은 위촉기능원에 대한 급여산정 업무를 소홀히 하여 선택적복지비가 중복 지급 되게 한 ㄹㄹㄹ 책임행정원에 대하여 징계하시기 바랍니다.

나. ○○○ 수석행정원의 경우

○○○ 수석행정원은 □□□□팀 팀장(2018.02.14.~2019.04.09.)으로 재직하면서 파견직근로자(21명)을 위촉기능원으로 전환하는(2018.11.01.부) 고용전환 업무를 총괄하였다.

고용전환과 관련하여 ○○○ 책임행정원(2016.03.21.~2019.03.10. □□□□팀 팀원으로 근무)으로부터 「파견직 근로자 위촉직 고용 계획(2018.10.28.)」에 대한 보고를 받고 결재하였는데, 해당 문서 내용에는 위촉기능원에 대하여 선택적 복지비를 별도로 지급하고 同복지비는 일할 계산한 금액을 상한으로 정산하는 것으로 되어 있으며, 이를 바탕으로 「6.근로조건- ③ 제수당 - ‘선택적복지비는 근무일 기준으로 일할 계산한 금액을 상한으로 월말에 정산」하는 내용이 포함된 근로계약서가 작성되어 위촉기능원들과 근로계약 체결 시 사용되었다.

한편, ○○○ 수석행정원은 위촉기능원과 같은 직접고용 비정규직인 위촉직 연구원의 선택적복지비는 월급여에 포함되어 지급되기 때문에 근로계약서에는 선택적복지비 지급과 정산에 대한 내용이 없다는 사실과 위촉직연구원과는 달리 파견대가표 상에는 파견직근로자에게 별도로 지급되는 선택적복지비가 없음을 인지하고 있었다.

그런데, ○○○ 수석행정원은 고용전환(파견직근로자의 위촉기능원 전환)에 따른 직종 신설이라는 특수한 상황에서 신중한 업무처리가 필요하였음에도 신설되는 위촉기능원의 급여를 산정하는 과정에서 위촉직연구원의 사례를 참조하여 파견직근로자(現위촉기능원)의 급여에도 선택적복지비가 포함되지 않았는지 여부를 본인이 검토하거나 ○○○ 책임행정원에게 검토를 지시하지 않았고, 전임(前任) □□□□팀장과도 관련 사실을 의논하거나 확인하지 않는 등 팀장으로서 해당 업무에 대한 주의와 관리감독 의무를 소홀히 하여, 기존 파견직근로자(現 위촉기능원)의 월급여에 포함되어 지급되고 있던 선택적복지비 이외 추가로 선택적 복지비를 8개월(2018.11.01.~2019.06.30.)간 위촉기능원들에게 중복지급 함에 따라 연구원에 총 24,564,325원의 손해가 발생하였다.

그리고, ○○○ 수석행정원이 결재한 「파견직 근로자 위촉직 고용 계획(2018.10.28.)」에 따라 위촉기능원과 체결된 근로계약서를 근거로 ○○○(파견직 근로자 근무기간 2017.04.10.~2019.04.09.) 및 ○○○(파견직근로자 근무기간 2017.04.13.~2019.04.12.)이 ‘위촉기능원에게만 선택적복지비를 지급한 것은 「파견직 근로자 보호등에 관한 법률」 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정)의 위반사항’이라는 취지로 관련 노동위원회에 차별시정을 신청하였고, ○○○ 등 10명의 파견직 근로자들과 관련하여 □□□□고용노동청 □□지청에서 연구원에 「시정명령 효력

확대에 따른 차별적 처우시정 지시」를 내렸다. 그 결과 ○○○ 관련 □□□□노동위원회 판정서(사건 : □□2019차별00 한국철도기술연구원/ 주식회사 ○○○ 차별시정 신청, 2019.06.25.), ○○○ 관련 □□□□노동위원회 차별시정 조정조서(사건 : □□2019차별0 한국철도기술연구원/ 주식회사 ○○○ 차별시정신청, 2019.11.18.) 및 ○○○ 등 10명 관련 □□노동위원회 재심판정서(사건 : □□2020차별0 한국철도기술연구원 차별시정 통보에 대한 재심신청, 2020.06.20.)에 따라 해당 파견직근로자들에게 기존 파견대가에 포함된 선택적복지비 이외 추가로 선택적복지비를 지급함에 따라 연구원에 총 12,661,325원의 손해가 발생하였다.

이는 일반적 부주의가 아닌 선량한 업무담당자의 의무가 현저하게 결여된 것으로 중대한 과실에 해당한다.

[관련자 주장 및 판단]

○○○ 수석행정원은 위촉행정원의 급여산정 업무를 총괄하면서 일정상 신속하게 업무를 처리하여야 했던 관계로 위촉기능원의 선택적복지비에 대한 검토를 제대로 하지 못했다고 주장하였다.

그러나 급여를 산정하는 업무는 연구원의 가장 중요한 업무 중 하나이고 당시 고용전환이 원내 주요 현안으로 대두되는 상황을 감안할 때, 고용전환 실무를 총괄하는 팀장으로서 위촉기능원의 급여 산정 과정에서 다른 업무보다 더욱 신중하게 검토하고 충분한 관리 감독을 했어야 함에도 불구하고 그렇게 하지 않았다.

따라서 이는 일반적 부주의가 아닌 선량한 관리자로서의 의무가 현저하게 결여된 것으로 그 주장을 인정하기 어렵다.

[위반(위배) 사항]

위촉기능원 급여산정 업무에 대하여 팀장으로서 관리감독을 소홀히 하여 선택적복지비가 중복 지급 되도록 한 ○○○ 수석행정원의 행위는 취업규칙 제3조(직책 완수의 의무), 직제규정 제11조(부서의 장) 및 선택적복지제도운영지침 제5조(복지 금액)에 위반(위배)된다.

[징계요구 양정]

위 위반(위배) 사항은 연구원 징계요령 제3조 제1항 제1호 내지 제2호 및 제5호의 징계사유에 해당한다.

[조치할 사항]

원장은 위촉기능원에 대한 급여산정 업무에 대하여 팀장으로서 관리감독 의무를 소홀히 하여 선택적복지비가 중복지급 되게 한 ○○○ 수석행정원에 대하여 징계하시기 바랍니다.

통 보

제 목 선택적복지비 부당지급 관련 업무관련자에 대한 변상 명령 청구
소 관 부 서 ○○○○본부, ○○○○실
조 치 부 서 ○○○○본부, ○○○○실

1. 사실관계

1) ○○○○본부 ○○○○팀은 파견직근로자(간접고용)에서 위촉기능원(직접고용)으로 전환(2018.11.01.부)되는 비정규직 근로자 21명에 대하여 선택적복지비를 별도로 지급하는 사항이 포함된 근로계약서로 근로계약을 체결(2018.11.01.)한 후 2018.11.01. ~ 2019.06.30.사이 총 24,564,325원을 지급하였다.

2) 한편, 위촉기능원과 체결된 근로계약서를 근거로 위촉기능원과 동종 유사 업무를 수행한 ○○○(파견직근로자 근무기간 2017.04.10.~2019.04.09) 및 ○○○(파견직근로자 근무기간 2017.04.13.~2019.04.12.)이 ‘위촉기능원에게만 선택적복지비를 지급한 것은 「파견직근로자 보호등에 관한 법률」 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정)의 위반사항’ 이라는 취지로 관련 노동위원회에 차별시정을 신청하였고, ○○○○ 고용노동청 ○○지청에서 ○○○ 등 10명의 파견직근로자들에 대하여 「시정명령 효력확대에 따른 차별적 처우시정 지시」를 내렸다.

3) 이후 ○○○ 관련 ○○○○노동위원회 판정서, ○○○ 관련 ○○○○노동위원회 차별시정 조정조서 및 ○○○ 등 10명 관련 ○○노동위원회 재심판정서에 따라 해당 파견직근로자들에게 기존 파견대가에 포함된 선택적복지비 이외 추가로 선택적복지비를 지급함에 따라 연구원에 총 12,661,325원의 손해가 발생하였다.

2. 변상책임 유무 검토

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」(이하 “회계직원책임법”이라 한다) 제4조 제1항에서 규정한 회계관계직원의 변상책임 요건에 따라 ○○○○본부 ○○○○팀에서 위촉기능원에 대한 근로계약을 체결하고 급여지급 업무를 담당한 ○○○ 책임행정원과 ○○○ 수석행정원이 업무처리과정에서 고의 또는 중대한 과실로 법령 또는 규정과 예산에 정하여진 바를 위반하여 연구원 재산에 손해를 끼쳤는지 여부를 다음과 같이 검토한다.

다만, 변상책임 요건 검토에 앞서 각 노동위원회에서 선택적복지비 중복 지급이 아니라고 판정한 것이 변상책임 요건 성립에 영향을 미치는지 여부에 대하여 법률자문을 실시하였다. 법률자문 기관에서는 각 노동위원회 판정은 위촉기능원과 비교하였을 때 차별시정 여부에 관련한 판단에 불과하며, 회계관계책임법상 변상책임은 법령이나 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위배하였는지 여부만을 평가하고 있으므로 관련자가 연구원의 관계 규정인 관련 지침 및 시행문서를 위반하였는지 여부만으로 평가해야 한다는 검토 의견을 제시하였다.

[참고 6] 외부 법률자문 결과

- 1. 질의요지** : 본건과 관련한 각 노동위원회 판정들에서 철도연이 본건 파견근로자에게 선택적복지비를 지급하더라도 철도연이 주장한 바와 달리 이미 지급한 선택적복지비와 중복지급이 아니라고 적시하고 있는데, 이 경우 철도연이 ○책임행정원과 ○수석행정원에게 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」(이하 “회계직원책임법”)에 따른 변상청구 및 손해배상청구가 불가능한 것 인지 여부
- 2. 검토결과** : 비록 본건과 관련한 각 노동위원회 판정들에서 철도연이 본건 파견근로자에게 선택적복지비를 지급하게 되더라도 중복지급이 아니라고 적시하였으나, 이는 어디까지나 위촉기능원과 비교하였을 때의 차별시정 여부와 관련한 판단에 불과합니다.
회계직원책임법상 변상책임은 법령이나 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위배하였는지 여부만을 평가하고 있으므로 ○책임행정원과 ○수석행정원이 철도연의 관계 규정인 본건 지침 및 본건 시행문서를 위반한 이상 그것만으로 평가되어야 합니다.
본건 지침 및 본건 시행문서를 위배하여 선택적복지비가 위촉기능원에게 중복지급됨에 따라 본건 파견근로자에게도 중복하여 선택적복지비를 지급하게 된 것은 ○책임행정원과 ○수석행정원은 관계 규정인 본건 지침 및 본건 시행문서를 위반한 결과로서 발생한 것이기 때문입니다.
이를 본건 지침 및 본건 시행문서에 위배한 선택적복지비의 중복지급으로 평가하지 않는 경우 당초 예정된 바와 달리 철도연에게 분명하게 금전적 손해가 발생하였음에도 불구하고 오히려 이를 손해로 평가할 수 없다는 점에서 불합리한 것으로 사료됩니다.

가. 회계관계직원에 해당하는지 여부

회계관계직원이란 감사원법에 따라 감사원의 감사를 받는 단체 등의 회계사무를 집행하는 사람과 그 사람의 보조자로서 회계사무의 일부를 처리하는 사람을 말하며, 이 때 회계사무는 직접적인 회계 업무 뿐만 아니라 그에 필요한 부수적인 사무를 포함한다.(판례 : 대법원 2001두9660 판결)

[참고 7] 회계관계직원 등의 책임에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 "회계관계직원"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다

1.~ 2. 생략

3. 「감사원법」에 따라 감사원의 감사를 받는 단체 등의 회계사무를 집행하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 관계 법령, 정관, 사규(社規) 등에 규정된 사람

나. 관계 법령, 정관, 사규 등에 따라 임명된 사람

다. 가목 또는 나목의 대리자, 분임자 또는 분임자의 대리자

4. 제1호부터 제3호까지에 규정된 사람의 보조자로서 그 회계사무의 일부를 처리하는 사람

[참고 8] 판례 : 대법원 2001두9660 판결(2003.6.27.선고)

각서(농공지구 내 토지를 분양 받기로 한 입주예정업체를 위하여 제1시가 발행한 자금지원용 각서)의 이행과 관련한 사무는, 입주예정업체로 하여금 용지매입을 위하여 필요한 자금을 용이하게 조달할 수 있도록 하기 위한 것으로서 **농공지구 관리업무인 분양계약에 부수되는 사무이므로, 회계직원책임법이 정한 회계사무에 해당한다.**

1) ○○○ 책임행정원의 경우

위 사람은 □□□□팀에서 직·간접고용 비정규직 근로자의 인사관리 업무를 담당(2016.03.21.~2019.03.10.)하면서 위촉기능원에게 급여 이외 선택적복지비를 별도로 지급하는 내용이 포함된 「파견직근로자 위촉직 고용계획보고(문서번호 : □□□□팀-000888, 2018.10.30.)」 기안하고 원장까지 결재 받은 후,

① 회계처리의 기초 행위인 근로계약을 체결하고 ○○○ 책임행정원이 인사업무 보조자로 활용하고 있던 ○○○ 위촉기능원(근무기간 2018.11.01.~2019.06.30.)에게 ‘2018년 위촉기능직 선택적복지비 정산’ (발의번호 2018-AL-3917, 2019.01.10.지급) 지출발의를 지시하였으며,

② 2018년도 11월 초순 경 선택적복지비 관리 업무를 담당하는 □□□□팀의 ○○○ 책임행정원(당시 □□□□팀장), ○○○ 책임기술원(당시 □□□□팀원, 선택적복지비 관리 담당자)과 선택적복지비 지급방법을 논의하면서 위촉기능원에 대한 선택적복지비 카드발급은 2019년 1월에 시행하는 것으로 하되, 2018년도 11월 및 12월분 위촉기능원 선택적복지비 지급은 □□□□팀에서 위촉기능원들의 영수증을 제출받아 확인한 후 정산처리(지출발의)하고 2019년 1월 부터는 □□□□팀에서 선택적복지비를 지급하는 것으로 협의하였다.

위 ①의 근로계약체결과 ②의 선택적복지비 관리부서 이관으로 위촉기능원의 근로계약 종료 月인 2019년 6월까지 위촉기능원의 선택적복지비가 중복지급 되었고, 이후 ①의 근로계약서를 근거로 同위촉기능원과 동종유사업무를 수행하였던 파견직근로자(12명)들의 차별신청에 대한 관련 노동위원회의 차별시정 판정에 따라 해당 파견직근로자들에게 선택적복지비가 추가로 지급되었는데, 이런 사실로 볼 때 ○○○책임행정원은 계약부서 또는 회계부서에 근무하면서 회계사무를 집행하는 자가 아니라도 「회계관계직원 등에 관한 법률 제2조 제3호 내지 제4호」에 따른 회계업무 보조자로 회계관계직원에게 해당한다.

2) ○○○ 수석행정원의 경우

위 사람은 ○○○팀 팀장(2018.02.14.~2019.04.09.)으로 재직하면서

① 파견직근로자(21명)를 위촉기능원으로 전환하는(2018.11.01.부) 고용전환 실무를 총괄하였고,

② 위촉기능원에게 급여 이외 선택적복지비를 별도로 지급하는 회계처리 기초행위인 「파견직근로자 위촉직 고용계획보고(문서번호 : ○○○팀-000888, 2018.10.30.)」를 ○○○ 책임행정원으로부터 보고받고 결재하였으며, 이 고용계획에 따라 위촉기능원과의 근로계약이 체결되었다. 이 근로계약에 따라 위촉기능원(21명)에게 선택적복지비가 중복지급 되었고, 이후 同위촉기능원과 동종유사업무를 수행하였던 파견직근로자(12명)들의 차별신청에 대한 관련 노동위원회의 차별시정 판정에 따라 해당 파견직근로자들에게 선택적복지비가 추가로 지급되었으며

③ 위촉기능원이 선택적복지비를 지급하는 2018년 위촉기능직 선택적복지비 정산(발의번호 2018-AL-3917, 2019.01.10.지급) 지출결의서에 최종 결재하였고,

④ 2018년도 11월 초순 경 ○○○ 책임행정원으로부터 11월 및 12월분 위촉기능원 선택적복지비 지급은 ○○○팀에서 위촉기능원들의 영수증을 제출받아 확인한 후 정산처리(지출발의)하고 2019년 1월 부터는 ○○○팀에서 선택적복지비를 지급한다는 내용을 보고 받고 위촉기능원의 선택적복지비 지급을 ○○○팀으로 이관하였다.

이런 업무처리 사실로 볼 때 계약부서 또는 회계부서에 근무하면서 회계사무를 집행하는 자가 아니라도 「회계직원책임법 제2조 제3호 다목 및 제4호」 따른 회계업무 보조자로 회계관계직원에게 해당한다.

나. 고의 또는 중대한 과실 여부

1) ○○○ 책임행정원의 경우

위 사람은 ○○○팀 팀원으로(2014.06.13.~2016.03.20.) 선택적복지비 관리 업무를 담당하면서, 직·간접고용 비정규직의 선택적복지비를 산정하고 해당 금액을 비정규직 급여에 계상하여 지급하는 것을 검토한 후 선택적복지비를 급여에 포함하여 지급하는 문서(문서번호 : ○○○팀-135, 2015.02.03.)를 기안하고 결재받았다.

① 이후 ○○○팀에서 비정규직 관리업무(2016.03.21.~2019.03.10.)를 담당

하면서 간접고용관계인 파견직근로자를 직접고용관계인 위촉기능원으로 전환하는 근로계약을 체결하였다. 그 과정에서 직접고용인 위촉직연구원과의 근로계약 시 사용된 근로계약서 내용에는 없는 ‘ 6.근로조건 - ③ 제수당 - ‘선택적복지비는 근무일 기준으로 일할 계산한 금액을 상한으로 월말에 정산한다.’ 는 조항을 위촉기능원과 체결한 근로계약서에 추가하였고

② 본인이 결재받은 「2016년도 외부인건비 인상 시행(문서번호 □□□□팀-932, 2016.06.28.)」을 기안하면서 붙임 문서(외부인건비 인상(안))의 각주 내용*이 어느 직종에 해당하는지 여부를 ○○○ 선임행정원(당시 □□□□팀원)에게 확인하였으며,

[참고 9] 각주 내용

1. 인건비 총액 : 월정액, 기관부담 법정수당, 퇴직금, 선택적복지비 등 포함
2. 본인지급액 : 인건비총액에서 기관부담금(4대보험, 연차수당, 퇴직금)을 제외한 금액
3. 상기 인건비는 지급 가능 상한액임(기준 內 지급 가능)

③ 「파견직근로자 위촉직 고용계획보고(문서번호 : □□□□팀-000888, 2018.10.30.)」 기안 시 위촉기능원의 선택적복지비 지급을 검토하면서 2016년 3월에 □□□□□□□에서 배포한 「비정규직 차별 해소를 위한 비정규직 고용개선 조치 실적」(참고내용 : 同책자 p435, 비정규직도 정규직과 동등 수준의 선택적 복지 제도 시행)을 참고하였다.

그러나 위 ①~③의 업무를 수행하는 과정에서 본인이 □□□□팀 팀원으로 근무 당시 선택적복지제도 업무를 담당하면서 기안하고 결재받은 「2015년도 임직원 선택적복지제도 시행(문서번호 : □□□□팀-135, 2015.02.03.)」문서를 확인하지 않고 간과하였다. 또한 위촉기능원 이외 다른 직접고용 비정규직인 위촉직연구원의 선택적복지비는 월급여에 포함되어 지급되고, 해당 복지비가 비정산 처리된다는 사실을 인지하고 있었음에도 위촉기능원의 급여 산정 시 해당 위촉기능원들이 파견직근로자로 근무할 때 파견회사로 지급했던 파견대가에 선택적복지비가 포함되어 있는지 여부를 확인하거나 검토하지 않았다.

그 결과 위촉기능원에 대하여 파견직근로자로 근무할 때 지급받은 선택적복지비 이외에 추가로 선택적복지비 24,564,325원이 중복지급 되게 하였으며, 위촉기능원과 체결한 근로계약서를 근거로 위촉기능원과 동종·유사업무를 수행하던 파견직근로자인 ○○○ 및 ○○○의 차별시정 신청과 ○○○ 등 10명에 대한 □□□□ 고용노동청 □□지청의 「시정명령 효력확대에 따른 차별적 처우시정 지시」에 따른 관련 지방노동위원회 및 □□노동위원회의 차별시정 판정으로 ○○○ 등 12명의 파견직근로자에게 기존 파견대가에 포함된 선택적복지비 이외 선택적복지비

12,661,325원을 추가로 지급하게 되어 연구원에 총 37,225,650원의 손실을 끼쳤다.

[참고 10] 지방노동위원회 및 □□노동위원회 판정결과

1. ○○○ 관련 □□□□노동위원회 판정서 - 사건 : □□2019차별00 한국철도기술연구원/ 주식회사 ○○○ 차별시정 신청, 2019.06.25. 차별시정 명령
2. ○○○ 관련 □□□□노동위원회 차별시정 조정조서 - 사건 : □□2019차별0 한국철도기술연구원/ 주식회사 ○○○ 차별시정신청, 2019.11.18. 차별시정 명령
3. □□노동위원회의 판정서(사건 : □□2020차별0 한국철도기술연구원 차별시정 통보에 대한 재심신청, 2020.06.20. 차별시정 명령

이는 일반적 부주의가 아닌 선량한 업무담당자의 의무가 현저하게 결여된 것으로 중대한 과실에 해당한다.

2) ○○○ 수석행정원의 경우

위 사람은 □□□□팀 팀장(2018.02.14.~2019.04.09.)으로 재직하면서 파견직 근로자(21명)을 위촉기능원으로 전환하는(2018.11.01.부) 고용전환업무를 총괄하였다.

고용전환과 관련하여 ○○○ 책임행정원(2016.03.21.~2019.03.10. □□□□팀 팀원으로 근무)으로부터 「파견직 근로자 위촉직 고용 계획(2018.10.28.)」에 대한 보고를 받고 결재하였는데, 해당 문서 내용에는 위촉기능원에 대하여 선택적 복지비를 별도로 지급하고 同복지비는 일할 계산한 금액을 상한으로 정산하는 것으로 되어 있으며, 이를 바탕으로 「6.근로조건- ③ 제수당 - ‘선택적복지비는 근무일 기준으로 일할 계산한 금액을 상한으로 월말에 정산」하는 내용이 포함된 근로계약서가 작성되어 위촉기능원들과 근로계약 체결 시 사용되었다.

한편, ○○○ 수석행정원은 위촉기능원과 같은 직접고용 비정규직인 위촉직 연구원의 선택적복지비는 월급여에 포함되어 지급되기 때문에 근로계약서에는 선택적복지비 지급과 정산에 대한 내용이 없다는 사실과 위촉직연구원은 달리 파견대가표 상에는 파견직근로자에게 별도로 지급되는 선택적복지비가 없음을 인지하고 있었다.

그런데, ○○○ 수석행정원은 고용전환(파견직근로자의 위촉기능원 전환)에 따른 직종 신설이라는 특수한 상황에서 신중한 업무처리가 필요하였음에도 신설되는 위촉기능원의 급여를 산정하는 과정에서 위촉직연구원의 사례를 참조하여 파견직근로자(現위촉기능원)의 급여에도 선택적복지비가 포함되지 않았는지 여부를 본인이 검토하거나 ○○○ 책임행정원에게 검토를 지시하지 않았고, 전임(前任) □□□□팀장과도 관련 사실을 의논하거나 확인하지 않는 등 팀장으로서 해당 업무에 대한 주의와 관리감독 의무를 소홀히 하여, 기존 파견직근로자(現 위촉

기능원)의 월급여에 포함되어 지급되고 있던 선택적복지비 이외 추가로 선택적복지비를 8개월(2018.11.01.~2019.06.30.)간 위촉기능원들에게 중복지급 함에 따라 연구원에 총 24,564,325원의 손해가 발생하였다.

그리고, ○○○ 수석행정원이 결재한 「파견직 근로자 위촉직 고용 계획(2018.10.28.)」에 따라 위촉기능원과 체결된 근로계약을 근거로 ○○○(파견직 근로자 근무기간 2017.04.10.~2019.04.09.) 및 ○○○(파견직근로자 근무기간 2017.04.13.~2019.04.12.)이 ‘위촉기능원에게만 선택적복지비를 지급한 것은 「파견직 근로자 보호등에 관한 법률」 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정)의 위반사항’이라는 취지로 관련 노동위원회에 차별시정을 신청하였고, ○○○ 등 10명의 파견직 근로자들과 관련하여 ○○○고용노동청 ○○지청에서 연구원에 「시정명령 효력 확대에 따른 차별적 처우시정 지시」를 내렸다. 그 결과 ○○○ 관련 ○○○노동위원회 판정서(사건 : ○○2019차별00 한국철도기술연구원/ 주식회사 ○○○ 차별시정 신청, 2019.06.25.), ○○○ 관련 ○○○노동위원회 차별시정 조정조서(사건 : ○○2019차별0 한국철도기술연구원/ 주식회사 ○○○ 차별시정신청, 2019.11.18.) 및 ○○○ 등 10명 관련 ○○노동위원회 재심판정서(사건 : ○○2020차별0 한국철도기술연구원 차별시정 통보에 대한 재심신청, 2020.06.20.)에 따라 해당 파견직근로자들에게 기존 파견대가에 포함된 선택적복지비 이외 추가로 선택적복지비를 지급함에 따라 연구원에 총 12,661,325원의 손해가 발생하였다.

이는 일반적 부주의가 아닌 선량한 업무담당자의 의무가 현저하게 결여된 것으로 중대한 과실에 해당한다.

다. 법령, 기타 관계 규정과 예산에 정해진 바에 대한 위반 여부

위촉기능원에 대한 선택적복지비를 중복하여 지급되게 한 사실에 대하여 ○○○ 책임행정원은 연구원 「취업규칙 제3조(직책완수의 의무)」 및 「선택적복지제도 운영지침」 제5조(복지금액)를 위반하였고, ○○○ 수석행정원은 연구원 「취업규칙 제3조(직책완수의 의무)」, 「선택적복지제도 운영지침 제5조(복지금액)」 및 「직제 규정 제11조(부서의 장)을 위반하였다.

[참고 11] 관련 규정

1. 취업규칙 제3조(직책완수의 의무) 직원은 연구원이 사명을 명심하고, 정관, 기타 제규정을 준수하며 상위 직위자의 지시를 받아 양심적이고 성실하게 직책을 완수하여야 한다.
2. 직제규정 제11조(부서의 장) ① 부서장은 상사를 보좌하고, 소속직원을 지휘감독하며, 소관사항에 대하여 책임진다.(이하 생략)
3. 선택적복지제도운영지침 제5조(복지금액) 복지금액은 최소한의 후생복지를 위한 금액으로 원장이 별도로 정하는 바에 따라 임직원에게 공정하게 부여하여야 한다

라. 연구원 재산상 손해를 끼쳤는지 여부

위촉기능원과의 근로계약 체결 시 근로계약서에 선택적복지비를 별도 지급하는 조항을 포함하여 근로계약을 체결하고, 同근로계약서에 따라 위촉기능원 21명에 대하여 2018.11.01.~2019.06.30.사이 해당 복지비를 중복 지급함에 따라 연구원에 24,564,325원의 손해를 끼쳤고,

同위촉기능원과 체결한 근로계약서를 근거로 위촉기능원과 동종 유사업무를 수행한 ○○○○ 및 ○○○○이 ‘위촉기능원에게만 선택적복지비를 지급한 것은 파견법 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정)의 위반사항’ 이라는 취지로 지방노동위원회에 제기한 차별시정 신청과 ○○○○ 등 10명에 대한 □□□□ 고용노동청 □□지청의 「시정명령 효력확대에 따른 차별적 처우시정 지시」에 따른 관련 지방노동위원회 및 □□노동위원회의 판정으로 ○○○○ 등 12명의 파견직근로자에게 선택적복지비 12,661,325원을 추가로 지급하여 연구원에 총 37,225,650원의 손실을 끼쳤다.

마. 위반행위와 손해발생 사이에 「상당한 인과관계」 존재 여부

○○○ 책임행정원과 ○○○ 수석행정원의 위 다호와 같은 규정위반 행위는 위 나호와 같이 위촉기능원 고용계획 수립 및 이에 따른 근로계약 체결 등 선택적복지비 중복지급의 원인 행위를 한 중대한 과실에 해당하며, 이런 이유로 위 라호와 같이 위촉기능원에게 선택적복지비 중복 지급을 지시하였고, 파견직근로자에게 차별시정배상금을 지급하게 되어 연구원에 총 37,225,650원의 손해가 발생하였다. 그러므로 위반행위와 손해발생 사이에는 상당한 인과관계가 존재한다.

이는 위 사람들과 주고받은 문답서, 관련 증빙서류 및 법률검토서 등으로 증명되었다.

3. 변상책임액 및 변상명령

가. 변상책임액 산정에 관한 사항

① ○○○○ 등 10인 차별시정 관련 □□□□노동위원회(사건 : 경기2019차별27 한국철도기술연구원 및 주식회사 ○○○○ 차별시정 통보사건)의 판정서(2020.02.13.)에서 전문학사의 경우 본인에게 지급되는 금액(기본급+선택적복지비+연차수당)에서 선택적복지비를 제외하면 근로자에게 지급되는 금액이 최저임금에 미달한다고 인정된 점, ② 당초 비정규직에게 선택적복지비를 지급 시 기존 급여와는 별도로

지급한 것을 고려하면 최저임금에 미달한 기본급은 기관에서 전액 부담해야 한다는 점을 바탕으로 변상책임액(실질손해액)을 아래와 같이 산정하였다.

산 식) 변상책임액 = 당초 중복지급된 선택적복지비 - 최저임금 미달액

위 산식을 위촉기능원(21명) 및 파견직근로자(12명)에 대하여 공통으로 적용한 결과 위촉기능원의 경우 손해액은 24,564,325원이며, 이 산식을 파견직근로자에게 적용하였을 경우 명목 손해액은 12,661,325원이지만 실질 손해액은 11,678,141원이다.

▷ 명목손해액 : 24,564,325원 + 12,661,325원 = 37,225,650원

- 위촉기능원 선택적복지비 중복 지급내역

[표 4] 월별 위촉기능원 선택적복지비 중복지급 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액
2018년 11월, 12월분	6,866,280
2019년 1월분	3,426,000
2019년 2월분	2,640,502
2019년 3월분	1,676,890
2019년 4월분	1,403,795
2019년 5월분	2,944,950
2019년 6월분	5,605,908
계	24,564,325

- 파견직근로자 차별시정 배상금 지급내역

[표 5] 파견직근로자 별 차별시정 배상금 내역

(단위 : 원)

○○○	○○○	○○○ 등 10인	계
989,450	634,285	11,037,590	12,661,325

▷ 파견직 근로자 최저임금미달액 : 983,184원

- 전문학사 순수기본급 산정 : 2015년 최초 기본급에 포함된 선택적복지비를 기준으로 연도별 급여인상율을 적용하여 2018년 하반기와 2019년 상반기 파견 대가에 실제 포함된 선택적복지비 규모를 산출하고, 이를 파견대가 중 기본급 금액에서 제하여 순수기본급 규모 산정

[표 6] 전문학사 파견대가 중 순수기본급 산정

(단위 : 원/월)

전문학사 기준	파견대가 중 기본급 (a)	기본급내 선택적 복지비 (b)	순수 기본급 (a-b)	급여 인상율	비고
2015년 상반기	1,399,530	134,780*	1,264,750	-	기본급 내 선택적복지비 포함
2015년 하반기 -2016년 상반기	1,455,160	140,137	1,315,023	약 3.9%	
2016년 하반기 -2017년 상반기	1,497,100	144,176	1,352,924	약 2.9%	
2017년 하반기	1,553,000	149,560	1,403,440	약 3.7%	
2018년 상반기	1,653,000	149,560	1,503,440	-	별도항목으로 지급하던 중식비(100천원)를 기본급에 포함
2018년 하반기	1,695,970	153,448	1,542,522	약 2.6%	
2019년 상반기	1,745,150	153,448	1,591,702	-	최저임금 미달에 따른 기본급 조정

[참고 12] 2015년 파견직근로자 선택적복지비 지급 방식

- 지급방식** : 기본급에 선택적복지비를 포함하여 지급함으로써 기본급 증가에 따른 연차수당과 퇴직금 증가분을 합한 월지급액이 153,000원(134,780원+6,450원+11,770원)이 되도록 설계
- 세부내역**
 - 기본급 내 선택적 복지비 : 134,780원
 - 연차수당 증가분(기준금액 / 월 근무시간 * 일 근무시간 * 남은 연차일수)
: 134,780원 / 209시간 * 8시간 * 15 / 12 ≒ 6,450원
 - 퇴직금 증가분((기준금액+연차수당) / 12월)
: (134,780원 + 6,450원) / 12월 ≒ 11,770원

- 전문학사 1명에 대한 순수기본급의 최저임금 미달에 따른 지급 부족분

[표 7] 전문학사 1명에 대한 기본급 지급부족분 산정

(단위 : 원)

구분	최저임금(a)	순수 기본급(b)	월 지급부족분 (c=a-b)	근무기간 (d)	총 지급부족분 (c*d)
2018년 하반기	1,573,770	1,542,522	31,248	2개월	62,496
2019년 상반기	1,745,150	1,591,702	153,448	6개월	920,688
계					983,184

따라서 연구원에 끼친 실질손해액은 명목손해액 37,225,650원에서 최저임금 미달액 983,184원을 제외한 36,242,466원이며, 따라서 이 금액을 변상책임액으로 산정하였다.

[참고 13] 손해발생액(확정) 회수 불가

1. 선택적복지비는 근로계약서에 명시된 임금¹⁾으로 선택적복지비 지급 사항을 삭제한 근로조건에 개별근로자가 동의한 후 변경된 근로계약을 체결²⁾한 후 회수 가능한데, 위촉기능원(21명)이 전원 퇴사하였고 위촉기능원 대표가 e-메일로 수령한 선택적복지비 반납불가를 통보(2019.07.09.)해옴에 따라 해당액 회수가 불가능한 상태

※ 1) 판례 : 서울고법 2016나2083837, 2017.04.19./ 2) 판례 : 대법 2013다25194, 2017.12.22.

2. 반납불가 통보 이메일

----- 원본 메일 -----

보낸사람: <@naver.com>

받는사람: @krii.re.kr

참조:

날짜: 2019-07-09 10:51:12

제목: 안녕하세요. 위촉기능원 대표 입니다.

안녕하세요. 위촉기능원 대표 입니다.

복지비 반납 건 관련하여 말씀드립니다. 위촉기능원들은 위촉기능원으로의 전환 시 해당금액을 기본급 근로조건으로 전달받았고 인지하여 근로계약을 작성하였습니다. 기한 내 사용하지 않으면 소멸된다는 복지비의 특성 또한 연구원 측으로부터 전달받아 비계획적으로 속히 사용할 수밖에 없었습니다.

이에 따라 연구원 측에서 복지비 이중지급이라 주장하는 금액에 대한 반환이 불가능함을 말씀드립니다.

위 의견에 위촉기능원 전원은 동의하였음을 또한 알려드립니다.

감사합니다.

나. 변상명령

변상명령의 권한은 회계직원책임법 제6조(감사원의 판정 전의 회계관계직원 변상책임)에 따라 과학기술통신부 장관에게 있으므로 연구원장은 과학기술통신부 장관에게 변상명령을 청구하여야 한다.

[조치할 사항]

원장은 ○○○○실장에게 회계직원책임법 제6조에 의거 위촉기능원에 대하여 선택적복지비를 부당하게 중복 지급하여 연구원에 36,242,466원의 손해를 끼친 ○○○ 책임행정원과 ○○○ 수석행정원에 대하여 과학기술통신부 장관에게 변상명령을 청구하시기 바랍니다.

징계 및 경고 요구

제 목 파견직근로자의 차별시정 사건 관련 업무처리 부적정
소 관 부 서 ○○○○본부, ○○○○실
조 치 부 서 ○○○○본부, ○○○○실
내 용

1. 업무 개요

○○○○본부 ○○○○팀은 파견직근로자(간접고용)에서 위촉기능원(직접고용)으로 전환(2018.11.01.부)되는 비정규직 근로자 21명에 대하여 선택적복지비를 별도로 지급하는 사항이 포함된 근로계약서로 근로계약을 체결(2018.11.01.)한 후 선택적복지비를 중복하여 지급하게 되었다.

이 근로계약 체결 이후 ① 위촉기능원과 동종 유사업무를 수행하던 파견직근로자인 ○○○○ 및 ○○○○는 위촉기능원과 체결된 근로계약서를 근거로 ‘위촉기능원에게만 선택적복지비를 지급한 것은 「파견직근로자 보호등에 관한 법률」 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정)의 위반사항’ 이라는 취지로 지방노동위원회에 차별시정을 신청하였으며, ② ○○○○ 관련 ○○○○노동위원회의 차별시정 판정에 따라 ○○○○ 고용노동청 □□지청에서 ○○○○ 등 10명의 파견직근로자들에 대하여 「시정명령 효력확대에 따른 차별적 처우시정 지시」를 내렸다.

이와 관련하여 ○○○○본부 ○○○○팀은 위 ①~②를 담당하는 행정기관인 지방노동위원회 및 □□노동위원회에 대한 답변서 제출 등 관련 업무를 전담하여 처리하였다.

2. 관계 규정 등

연구원 사무분장규칙에 따르면 ○○○○팀은 인사 및 노무 관리 및 그 부대업무를 담당하고 있다. 그리고 담당 부서장은 연구원 취업규칙 제3조(직책완수의 의무)에 의하면 규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 하며, 직제규정 제11조(부서의 장)에 따라 상사를 보좌하고 소속직원을 감독하며 소관 사항에 대한 책임을 지도록 되어 있다.

3. 업무관련자들의 부당한 업무 처리

가. ○○○○ 책임기술원

○○○ 책임기술원이 인사실무를 총괄하는 □□□□팀 팀장으로 재직(2019.07.11. ~2021.05.16.)중인 기간에 파견직근로자 ○○○(근무기간 2017.04.10.~2019.04.09.)의 차별시정사건 판정(문서제목 : 차별시정 판정결과 알림, □□지노위 □□0과-8826, 2019.07.25.)이 있었고, 파견직근로자 ○○○(근무기간 2017.04.13.~2019.04.16.)의 차별시정 사건 신청(2019.09.09.)과 □□□□노동위원회의 차별시정 조정(2019.11.18.)이 있었으며 파견직근로자 ○○○ 등 10명에 대한 □□□□고용노동청 □□지청의 ‘시정 명령 효력확대에 따른 차별적 처우시정 지시’ (2019.11.13.)가 있었다.

[참고 14] 「○○○ 등 10명」파견직근로자 내역

연번	성 명	차별 발생 시점 이후 연구원 근무기간
1	○○○	2018.11.01. ~ 2018.11.20.
2	○○○	2018.11.01. ~ 2019.03.28.
3	○○○	2018.11.01. ~ 2018.12.31.
4	○○○	2018.11.01. ~ 2019.06.30.
5	○○○	2018.11.01. ~ 2019.06.30.
6	○○○	2018.11.01. ~ 2019.06.30.
7	○○○	2018.11.01. ~ 2019.12.31.
8	○○○	2018.11.01. ~ 2019.06.07.
9	○○○	2018.11.01. ~ 2019.03.07.
10	○○○	2018.11.01. ~ 2020.05.31.

○○○ 책임기술원은 ○○○ 차별시정 사건과 관련하여 당시 □□□□팀에서 접수한 「차별시정 판정결과 알림(2019.07.25.)」에 결재하였는데, 同공문의 붙임 문서인 판정서 내용은 연구원의 ○○○에 대한 차별적 처우를 인정하며 ○○○에게 금전 배상금 989,450원을 연구원과 파견회사가 연대하여 지급하라는 것이었다. 그러나 ○○○ 책임행정원은 同판정서 내용을 확인하지 않고 간과하여, ○○○ 선임행정원(퇴사일 2021.02.14.)이 작성한 ‘□□□□노동위원회 판정 결과 보고’ (작성일자 2019.07.30.) 문서에 해당내용이 누락되어 있었음에도 보완지시 없이 상부에 보고토록 하였으며, 파견회사와 연대하지 않고 연구원 단독으로 ○○○에게 금전배상금 전액을 지급하는 지출결의서(발의번호 2019-□□-0000, 2019.08.12.)에 본인 전결로 결재하고 해당 금액이 지급되도록 방치하였다.

그리고, 지출결의서(발의번호 2019-□□-0000, 2019.08.12.) 전결 시에 금전배상금을 파견회사와 연대하여 지급해야 한다는 사실을 인지한 후에도 파견회사에 대하여 금전배상금 분담을 요청하는 공문을 발송하거나 ○○○ 선임행정원에게 공문 발송을 지시하지 않는 등 관련 업무를 안일하게 처리하였다.

뿐만 아니라 「차별시정 판정결과 알림(2019.07.25.)」의 판정서를 근거로 ○○○ 선임행정원이 ○○○ 책임기술원에게 보고한 ‘□□□□노동위원회 판정 결과 보고’

(작성일자 2019.07.30.)문서에 위촉기능원과 동종 유사 업무를 수행한 ○○○ 등 11명의 파견직근로자들도 선택적복지비 관련 차별시정 신청이 가능하다는 내용이 있었고 同내용을 ○○○ 선임행정원으로부터 보고 받아 인지하고 있었다.

그러나, ○○○ 책임기술원은 향후 예상되는 ○○○ 등 11명의 차별시정 신청에 대하여 □□노동위원회 재심 신청 시 노무사 위임계약에 소요되는 비용이 금전 배상금을 초과한다는 이유와 ○○○ 등 11명이 개별적으로 차별시정을 신청할 것이라는 이유로 ○○○의 차별시정 사건 관련 □□□□노동위원회의 판정을 수용하는 것으로 결정하고 ○○○ 선임행정원으로 하여금 관련 내용을 □□□□본부장, 부원장 및 원장에게 보고하도록 하였다.

○○○ 책임기술원은 위와 같은 중요한 의사결정 과정에서 □□□□노동위원회의 판정결과에 대한 불복 및 향후 ○○○ 등 11명의 차별시정과 관련된 대응방향을 외부전문가의 법률자문이나 검토를 의뢰하지 않고 처리하였으며 팀장으로서 관련 업무 내용을 제대로 파악하지 않고 ○○○ 선임행정원에게 해당 업무를 일임하는 등 소송 대응 업무를 소홀히 처리하였다.

또한 ○○○ 관련 차별시정 판정서 및 ○○○ 관련 차별시정 조정조서를 참고 하였다면 ○○○ 등 10명의 차별시정 건에 대해서도 □□□□고용노동청 □□지청의 차별 확대 시정 과정 중 이의를 제기하고 □□□□노동위원회 및 □□노동위원회에 제출한 답변서, 출석 진술 등에 연구원과 파견회사가 연대하여 금전배상금을 지급해야 한다고 주장하거나, ○○○ 선임행정원에게 해당 내용을 주장하라는 지시를 했었어야 했는데 그렇게 하지 않는 등 관련 업무를 태만하게 처리하였다.

[관련자 주장 및 판단]

○○○ 책임기술원은 ○○○ 등 12명의 파견직근로자들이 신청한 차별시정 건들을 ○○○ 선임행정원에게 일임하고 관련 업무에 관여하지 않았다고 주장하고 있으나, □□□□팀 실무에 대한 책임이 있는 팀장으로서 관련 업무에 관심을 가지고 연구원의 손해를 최소화 하기 위한 노력을 기울이지 않고 해당 업무를 방기하였는 바, 이는 선량한 관리자의 의무가 현저히 결여된 것으로 그 주장을 받아들이기 어렵다,

[위반(위배) 사항]

파견직근로자들의 차별시정과 관련하여 그 업무를 방기한 ○○○ 책임기술원의 행위는 「규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 한다」는 연구원 취업규칙 제3조(직책완수의 의무)와 「부서장은 상사를 보좌하고 소속직원을 감독하며 소관 사항에 대한 책임을 진다」고 규정된 연구원 직제규정 제11조(부서의 장)에 위반(위배) 된다.

[징계요구 양정]

위 위반(위배) 사항은 연구원 징계요령 제3조 제1항 제1호 및 제2호의 징계사유에 해당한다.

[조치할 사항]

원장은 파견직근로자의 차별시정 신청과 관련된 업무를 태만히 한 ○○○ 책임 기술원에 대하여 경징계하시기 바랍니다.

나. ○○○ 수석기술원

○○○ 수석기술원은 □□□□본부 본부장(재직기간 2019.06.10.~2021.01.17.)으로 본부 업무를 총괄하면서 □□□□팀으로부터 ○○○ 등 12명의 파견직근로자들의 차별시정 사건에 대하여 보고 받고 관련 문서에 결재하였다.

○○○ 수석기술원은 ① ○○○ 차별시정 사건의 「차별시정 판정결과 알림(□□지노위 □□0과-8826, 2019.07.25.)」 공문에 결재하였고, 同공문의 붙임 문서인 판정서를 근거로 작성된 ② ‘□□□□노동위원회 판정 결과 보고’ 문서를 ○○○ 선임행정원으로부터 보고 받았다.

위 ①의 공문 붙임 판정서 주문내용은 연구원의 ○○○에 대한 차별적 처우를 인정하며 ○○○에게 금전 배상금을 연구원과 파견회사가 연대하여 지급하라는 것이며, 위 ②의 문서에는 위촉기능원과 동종 유사 업무를 수행한 ○○○ 등 11명의 파견직근로자들이 선택적복지비 관련 차별시정을 신청할 수도 있다는 내용이 명기되어 있다. 그런데, 붙임 판정서의 주문내용인 금전배상금을 파견회사와 연구원이 연대하여 지급하는 내용이 누락되어 있었다.

○○○ 수석기술원은 ○○○ 차별시정 사건의 「차별시정 판정결과 알림(□□지노위 □□0과-8826, 2019.07.25.)」 공문 결재하면서 판정서 내용을 확인하지 않고 ○○○ 선임행정원이 작성한 ‘□□□□노동위원회 판정 결과 보고’ (작성일자 2019.07.30.)내용만을 확인하고 판정서 내용을 간과함에 따라 ○○○ 등 10명의 파견직근로자들의 차별시정 사건과 관련된 □□□□고용노동청 □□지청의 차별 확대 시정 과정에서 이의를 제기하거나 □□□□노동위원회 및 □□노동위원회의 출석 진술 및 답변서 제출 등에 파견회사와 연구원이 해당 금전배상금을 연대하여 지급해야 한다는 주장을 할 수 없었다.

또한 ○○○의 차별시정과 관련하여 □□□□노동위원회 차별시정 판정을 수용하기 전에 □□□□팀에서 자체 또는 외부 전문가의 법률검토를 받았는지 확인하지 않았으며, 법률검토를 지시하지도 않았다.

[관련자 주장 및 판단]

○○○ 수석기술원은 ○○○ 등 12명의 파견직근로자들의 차별시정 사건이 진행 중일 때 파견직근로자들의 파견기간 2년 도과 관련 민사소송, 신설된 노동조합에 대한 대응, 주52시간 시행과 관련된 취업규칙 개정, 코로나 대응 등 연구원의 많은 현안으로 同차별시정 건들을 자세히 살펴 볼 여유가 없었다고 주장하였다. 그러나 취업규칙 제3조(직책완수의 의무)와 직제규정 제11조(부서의 장)에 따라 소속직원을 관리 감독하고 소관 사항을 살펴보아야 하는 부서장의 직무를 소홀히 한 바, 그 주장을 받아들이기 어렵다.

[조치할 사항]

원장은 파견직근로자들의 차별시정 사건에 대하여 본부장으로서 관리감독 의무를 소홀히 한 ○○○ 수석기술원에게 향후 유사사례가 발생하지 않도록 경고 조치하시기 바랍니다.

통 보

제 목 파견회사에 대한 차별시정 금전배상금 분담 요청
소 관 부 서 ○○○○본부, ○○○○팀
조 치 부 서 ○○○○본부, ○○○○팀

1. 업무 개요

○○○○본부 ○○○○팀은 파견직근로자(간접고용)에서 위촉기능원(직접고용)으로 전환(2018.11.01.부)되는 비정규직 근로자 21명에 대하여 선택적복지비를 별도로 지급하는 사항이 포함된 근로계약서로 근로계약을 체결(2018.11.01.~2019.06.30)한 후 근로계약기간 동안 선택적복지비를 지급하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

위촉기능원과 동종유사 업무를 수행하였던 ○○○(파견직근로자 근무기간 2017.04.10.~2019.04.09.)이 同위촉기능원과의 근로계약서를 근거로 ‘위촉기능원에게만 선택적복지비를 지급한 것은 파견법 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정)의 위반사항’이라는 취지로 ○○○노동위원회에 차별시정을 신청(사건번호 : ○○2019차별00사건번호 2019.04.29.)하였고, 이후 ○○○노동위원회에서 차별시정 사건 판정(문서제목 : 차별시정 판정결과 알림, ○○지노위 ○○○과-8826, 2019.07.25.)을 내렸으며, 연구원은 同판정에 불복하지 않고 그대로 수용하였다.

○○○○노동위원 판정서의 주문내용은 ‘○○○에게 선택적복지비를 지급하지 않은 것은 차별적 처우임을 인정한다.’는 것과 ‘차별적 처우로 발생한 금전배상금을 파견회사(주식회사 ○○○)와 연구원이 연대하여 지급하라’는 내용이다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ○○○○팀은 ○○○노동위원회에서 차별시정사건 판정(문서제목 : 차별시정 판정결과 알림, ○○지노위 ○○○과-8826, 2019.07.25.)공문 및 불임 판정서(사건 : ○○2019차별00 한국철도기술연구원/ 주식회사 ○○○ 차별시정 신청, 2019.06.25.)를 근거로 금전배상금을 분담하는 내용을 처리하면서 파견회사와 연구원간 공문발송 등 공식적인 업무협의 없이 ○○○ 선임행정원의 구두 협의를 통해 파견회사에서 손해배상금 분담을 거부한다는 사실만을 확인한 후 ○○○에게

연구원 단독으로 금전배상금을 지급하였다.

4. 관계부서 의견

본 건 관련 당시 □□□□팀장이었던 ○○○ 책임기술원은 본 감사와 □□□□노동위원회에서 차별시정사건 판정(문서제목 : 차별시정 판정결과 알림, □□지노위 □□0과-8826, 2019.07.25.)공문 및 불임 판정서(사건 : □□2019차별00 한국철도기술연구원/주식회사 ○○○ 차별시정 신청, 2019.06.25.)를 근거로 ○○○의 금전배상금 분담에 대하여 파견회사와 재협의를 필요하다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

한국철도기술연구원 원장은 □□□□노동위원회에서 차별시정사건 판정(문서 제목 : 차별시정 판정결과 알림, □□지노위 □□0과-8826, 2019.07.25.)공문 및 불임 판정서(사건 : □□2019차별00 한국철도기술연구원/ 주식회사 ○○○ 차별시정 신청, 2019.06.25.) 주문 내용에 따라 ○○○의 금전배상금을 파견회사(주식회사 ○○○)와 분담할 수 있도록 同社와 협의하시기 바랍니다.